

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं 379/2023
(@ वि.अ.या. (सि) सं. 1349/2023)
(@डायरी सं. 24886/2022)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
सरकार

... अपीलार्थी(गण)

बनाम

रतिराम व अन्य

... प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

एम. आर. शाह, न्या.

1. नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि)
सं. 8685/2015 में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांकित
20.12.2017 से असंतुष्ट तथा व्यथित होकर, जिसके द्वारा उच्च
न्यायालय ने यहाँ प्राइवेट प्रत्यर्थी द्वारा दायर कथित रिट याचिका
को अनुमति प्रदान की है तथा घोषणा की है कि प्रश्नगत भूमि के

संबंध में अधिग्रहण को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम, 2013 के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 24(2) के तहत व्यपगत माना जाएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने वर्तमान अपील दायर की है।

2. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से और यहां तक कि अपीलकर्ता और अन्य लोगों की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल जवाबी शपथपत्र से यह प्रतीत होता है कि यह अपीलकर्ता और अन्य मूल प्रत्यर्थीगण की ओर से विशेष मामला था कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा दिनांक 21.03.2007 को लिया गया था। जवाबी शपथपत्र के अनुच्छेद 6 और 7 में निम्नानुसार कहा गया था -

“6. अभिलेख के अनुसार, दिल्ली के घोंडा गुजरान खादर गांव के राजस्व एस्टेट में स्थित प्रश्नगत भूमि अर्थात् खसरा सं. 17(4-12), 18(3-14), 38(1-12), 41(1-16), 42(1-10) कुल क्षेत्रफल 13 बीघा 04 बिस्वा (याचिकाकर्ता के पास 1/12^{वां} हिस्सा है) को

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत दिनांक 23.09.1989 को अधिसूचित किया गया था और उसके बाद दिल्ली के नियोजित विकास के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत दिनांक 20.06.1990 को घोषणा की गई थी। उक्त अधिसूचना के अनुसरण में, धारा 9 और 10 के तहत, जैसा कि अधिनियम में प्रावधान है, हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें सभी हितबद्ध व्यक्तियों से दावे आमंत्रित किए गए थे और उपरोक्त प्रश्नगत भूमि के संबंध में वर्तमान याचिकाकर्ताओं के हित में पूर्ववर्ती सहित इच्छुक व्यक्तियों द्वारा दावे भी दायर किए गए थे। तत्कालीन भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने दावेदारों के दावों पर विचार करने के बाद अधिनिर्णय संख्या 8/92-93 दिनांकित 19.06.1992 पारित किया। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि खसरा सं. 861/639(1-15) का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

7. प्रश्नगत भूमि का कब्जा ले लिया गया और दिनांक 21.03.2007 को लाभार्थी विभाग को सौंप

दिया गया। हालांकि, मुआवजे की राशि का भुगतान अभिलिखित स्वामी को नहीं किया गया है।”

3. हालांकि, उसके बाद, प्रश्नगत भूमि का कब्जा लेने और उसे लाभार्थी को सौंपने के तथ्य पर विचार किए बिना, **पुणे नगर निगम व अन्य बनाम हरकचंद मिसरीमल सोलंकी व अन्य.**, (2014) 3 एससीसी 183 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय तथा अन्य निर्णयों पर भरोसा कर और केवल इस आधार पर कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में मुआवजा नहीं दिया गया है, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत माना जाता है।
4. तथापि, आक्षेपित निर्णय व आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा **पुणे नगर निगम व अन्य (सुपरा)** के मामले में इस न्यायालय के जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, उसे **इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल व अन्य**, (2020) 8 एससीसी 129 के मामले में इस अदालत की संविधान पीठ द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया

है। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 365 और 366 में

निम्नलिखित रूप से मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित किया है -

“365. परिणामतः, पुणे नगर निगम [पुणे नगर निगम बनाम हरकचंद मिसिरिमल सोलंकी, (2014) 3 एससीसी 183] में दिए गए निर्णय को एतद् द्वारा पलट दिया जाता है तथा अन्य सभी निर्णय, जिनमें पुणे नगर निगम [पुणे नगर निगम बनाम हरकचंद मिसिरिमल सोलंकी, (2014) 3 एससीसी 183] का अनुसरण किया गया है, को भी पलट दिया जाता है। श्री बालाजी नगर आवासीय संगठन [श्री बालाजी नगर आवासीय संगठन बनाम तमिल नाडु राज्य, (2015) 3 एस. सी. सी. 353] के निर्णय वाले मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि यह निर्णय अच्छी विधि अधिकथित कर रहा है, उसे उलट दिया गया है और इसका अनुसरण करते अन्य निर्णय भी पलटे जाते हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेन्द्र [(2018) 3 एससीसी 412] के मामले में, धारा 24(2) के परंतुक के संबंध के पहलू में और क्या 'या' को “न तो” के रूप में पढ़ा जाना चाहिए अथवा 'या' 'के रूप में पढ़ा

जाना चाहिए को विचार के लिए नहीं रखा गया था।
इसलिए, यह निर्णय भी वर्तमान निर्णय में चर्चा के
आलोक में मान्य नहीं हो सकता है।

366. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम
प्रश्नों का निम्नलिखित उत्तर देते हैं:

366.1 धारा 24(1)(क) के प्रावधानों के अंतर्गत यदि
2013 के अधिनियम के लागू होने की तारीख 1-1-
2014 को पंचाट नहीं दिया जाता है तो कार्यवाही में
कोई व्यपगमन नहीं होगा। मुआवजे का निर्धारण
2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया
जाना होगा।

366.2 यदि पंचाट न्यायालय के अंतरिम आदेश
के दायरे में आने वाली अवधि को छोड़कर पांच साल
की अवधि के भीतर पारित किया गया है, तो 1894
अधिनियम के तहत 2013 अधिनियम की धारा
24(1)(ख) के तहत कार्यवाही जारी रहेगी ऐसा मानते
हुए कि इसे निरस्त नहीं किया गया हो।

366.3. धारा 24(2) में कब्जे और मुआवजे के बीच
उपयोग किए गए "या" शब्द को "न ही" के रूप में
अथवा "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। वर्ष 2013 के

अधिनियम की धारा 24(2) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई का व्यपगमन उस स्थिति में समझा जाता है, जब उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले पांच वर्ष या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण भूमि का कब्जा नहीं लिया गया हो और न ही मुआवजा दिया गया हो। दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, मुआवजा नहीं दिया गया है तो कोई व्यपगमन नहीं होता है। इसी तरह, अगर मुआवजा दिया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई व्यपगमन नहीं होता है।

366.4. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के मुख्य भाग में "भुगतान" शब्द में न्यायालय में मुआवजे को जमा करना शामिल नहीं है। धारा 24(2) के परंतुक में जमा नहीं करने के परिणाम का प्रावधान है, यदि अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में इसे जमा नहीं किया गया है तो 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत बाध्यता पूरी नहीं

की गई है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है। मुआवजा जमा न करने (न्यायालय में) के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का व्यपगमन नहीं होता है। पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अधिकांश जोत के संबंध में जमा न करने की स्थिति में, 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक "भूस्वामियों" को 2013 अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान किया जाए।

366.5. यदि किसी व्यक्ति को 1894 अधिनियम की धारा 31(1) के प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिया गया है, तो वह यह दावा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि मुआवजे का भुगतान न करने या न्यायालय में मुआवजा जमा न करने के कारण धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण का व्यपगमन हो गया है। भुगतान करने की बाध्यता धारा 31(1) के तहत राशि को प्रदान करके पूरी हो जाती है। जिन भू-स्वामियों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए सिफारिश किए की मांग की थी, वे यह दावा नहीं कर सकते कि 2013 के

अधिनियम की धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया का व्यपगमन हो गया था।

366.6. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के परन्तुक को धारा 24(2) के भाग के रूप में माना जाना है, धारा 24(1)(ख) का भाग नहीं।

366.7. 1894 अधिनियम के तहत और जैसा कि धारा 24(2) के तहत प्रस्तावित है, कब्जा लेने का तरीका पंचनामा/ज्ञापन प्रस्तुत करने के द्वारा है। एक बार 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाने के बाद, भूमि राज्य में निहित हो जाती है, 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के तहत कोई निनिर्हितीकरण का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24(2) के तहत कोई व्यपगमन नहीं है।

366.8. कार्यवाहियों के समझे गए व्यपगमन को प्रस्तावित करने वाले धारा 24(2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब दिनांक 1-1-2014 तक संबंधित प्राधिकारी के पास भूमि अधिग्रहण हेतु लंबित एक कार्यवाही में प्राधिकारीगण अपनी निष्क्रियता के

कारण 2013 के अधिनियम के लागू होने से पूर्व पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा लेने और मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे हों। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अस्तित्व की अवधि को पांच वर्ष की गणना में न जोड़ा जाए।

366.9. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) भूमि अधिग्रहण की पूर्ण हो चुकी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए नए वाद हेतुक को जन्म नहीं देती है। धारा 24, 2013 अधिनियम के लागू होने की तिथि अर्थात् 1-1-2014 को लंबित किसी कार्यवाही के लिए लागू होती है। यह न तो पुराने और समयबद्ध दावों को पुनर्जीवित करती है और न ही पूर्ण हो चुकी कार्यवाही को फिर से शुरू करती है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अवैध घोषित करने के लिए अदालत के बजाय ट्रेजरी में मुआवजे को जमा करने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति देती है।

5. **इंदौर विकास प्राधिकरण (सुप्रा)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर लागू करना और इस तथ्य पर विचार करना कि **पुणे नगर निगम व अन्य (सुप्रा)** के

मामले में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय भरोसा किया गया है, उलट दिया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश पोषणीय नहीं है और यह रद्द व अपास्त किए जाने योग्य है तथा तदनुसार रद्द व अपास्त किया जाता है।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से वर्तमान अपील सफल होती है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के तहत व्यपगत मानने की घोषणा करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को एतद् द्वारा रद्द व अपास्त किया जाता है। नतीजतन, मूल रिट याचिका खारिज की जाती है।

वर्तमान अपील तदनुसार स्वीकृत की जाती है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जुर्माने के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटान कर दिया जाता

है।

.....न्या.

[एम. आर. शाह]

.....न्या.

[सी. टी. रविकुमार]

नई दिल्ली;

20 जनवरी, 2023.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।